

סביוני גבעת שמואל - מגרשים 1001, 1005

גבעת שמואל

ח ו ז ה אחראי לביקורת

שנערך ונחתם באור יהודה בתאריך 26/11/24

ב י ן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

אקונה ריט למגורים בע"מ
רחוב דרך מנחם בגין 146 תל אביב
516438462

(להלן "המזמין")

מצד אחד:

ל ב י ן

טופהאוס ניהול פרויקטים ובינוי
רח' התע"ש 20, כפר סבא
ע.מ. 024220436

(להלן: "היועץ")

מצד שני:

- הואיל** והמזמין מעוניין לקבל שירותים, כמפורט בנספח "א" (להלן: "השירותים");
- והואיל** והיועץ מצהיר, כי הינו בעל הידע המקצועי, המומחיות והניסיון הדרושים לשם אספקת השירותים;
- והואיל** והמזמין מעוניין לקבל את השירותים מהיועץ והיועץ מעוניין לספקם למזמינה בתנאים המפורטים בהוראות חוזה זה להלן.

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

מבוא

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הצהרות היועץ

2. היועץ מצהיר, כדלקמן:

טופהאוס - Tophouse
יובל גרימולד
ע.מ. 024220436

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

- 2.1 הוא מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע השירותים וכי הינו בעל הידע, הניסיון, הכישורים, האמצעים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין והינו בעל כח האדם המתאים, המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה זה.
- 2.2 ספק את השירותים באופן אישי ורצוף, בצורה היעילה ובמיומנות מקצועית גבוהה ויקדיש כל הזמן שיידרש לשם כך, הכל לשביעות רצון המזמין.
- 2.3 לא יגבה שכר ו/או עמלה ו/או תשלום כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מצד שלישי אחר כלשהו שיש לו נגיעה לנשוא השירותים.
- 2.4 אין כל מניעה בין בדין ובין בחוזה, המונעת ו/או מגבילה את התקשרותו בחוזה זה.

3. לוחות זמנים

היועץ מתחייב להשלים את שרותי היועץ במועדים כמפורט בנספח א'.

4. התמורה

- 4.1 בתמורה למתן השירותים כאמור בחוזה זה, במלואם ובמועדם, ישלם המזמין ליועץ שכר טרחה בשיעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בנספחים "ב" ו-"ג" לחוזה זה (להלן: "התמורה").
- 4.2 אין באישור ו/או בתשלום התמורה על פי חוזה זה או כל חלק ממנה, משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי עצם ביצוע שירותי היועץ ו/או טיבם ו/או הסכום המגיע ליועץ.
- 4.3 מוסכם במפורש, כי התמורה המפורטת והמוגדרת במפורש בנספח "ב" היא סופית ומוחלטת, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות תקופת מתן השירותים מעל למצופה ו/או בשל שינויים מכל סוג אחר שיתעוררו עד להשלמת ביצוע השירותים.
- 4.4 המע"מ בגין התמורה ישולם ליועץ בשיעור החוקי במועד ביצוע התשלום הנקוב בנספח "ג" ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין ערוכה על שם המזמין.
- 4.5 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י התמורה ע"י המזמין הינם המצאת אישור רשמי על שם היועץ בדבר ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק, וכן המצאת חשבונית מס כדין בסכום המתאים. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימציא למזמינה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י התמורה שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י התמורה בגובה הסכום הנקוב באישור.

5. מעמד היועץ כקבלן בלבד

- 5.1 היועץ הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. מוצהר ומוסכם כי אין בין הצדדים ו/או בין המזמין ו/או בין מי מטעמה, לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או כל מי מטעמו, יחסי עובד-מעביד.
- 5.2 היועץ מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התמורה שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי, שהוא חב בגין מתן השירותים. כמו"כ, יישא היועץ לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים

בבית שמואל הירשץ בע"מ
51467322

מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

5.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם ידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי מעובדי היועץ ו/או על ידי כל צד ג' מטעמים לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד כביכול, ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה ו/או יפצה היועץ את המזמין באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנה כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב חוב המגיע למזמינה מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ, כאמור בסעיף 12.1 להלן.

6. אחריות

היועץ יהיה אחראי לבדו לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ולכל קלקול ו/או הפסד ו/או כל הוצאה שיגרמו למזמינה ו/או למי מטעמה ו/או ליועץ ו/או למי מעובדיו ו/או לכל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מאופן ביצוע השירותים, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין מיד לפי דרישתה בגין כל נזק ו/או חיוב כספי ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.

7. ביטוח

7.1 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי היועץ**") ו/או "**אישור עריכת הביטוח**", לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

7.2 מובהר, כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת, הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ. היועץ מצהיר ומאשר, כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

7.3 ביטוחי היועץ יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כן יכללו הביטוחים כאמור, הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין 60 יום מראש ובדואר רשום.

7.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב היועץ להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך 7 (שבע) שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

7.5 היועץ פוטר את המזמין ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

גבעת 'שמואל החדשה' בע"מ
514677523

7.6 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

8. העברת זכויות והתחייבויות

8.1 אין היועץ רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

8.2 המזמין רשאי להעביר בכל עת כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

9. סודיות

היועץ מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, כל מידע סודי אשר יימסר לו ע"י המזמין ו/או אשר יובא לידיעתו לגבי המזמין לרבות תכניות, שיטות ואסטרטגיות, רעיונות מסחריים, רשימת לקוחות, מחירונים וכל מידע פנימי אחר בנוגע למושא השירותים וכל הכרוך בכך (להלן: "המידע") וזאת גם לאחר תום ביצוע השירותים ו/או הפסקת ביצועם.

10. ניגוד עניינים

10.1 היועץ מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה לבין עיסוקים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו. היועץ מתחייב להודיע למזמין, מיד וללא כל דיחוי על כל עניין שיש לו כאמור ענין אישי ו/או אחר לגביו אשר עלול ליצור ניגוד עניינים עם מתן השירותים על ידו על פי חוזה זה ותהא זו חובת היועץ לדאוג להסרת ניגוד העניינים כאמור, בהקדם האפשרי.

11. סיום החוזה

11.1 המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות נשוא חוזה זה, בכל עת, ובלבד שיודיע על כך ליועץ לפחות 7 ימים מראש ובכתב. במקרה כאמור, לא תחול עליו כל חובת פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר הוצאות כלשהן בגין ביטול החוזה, למעט אותו חלק מהתמורה עבור השירותים שבוצעו עד למועד קבלת ההודעה הנ"ל, בהתאם למפורט בנספח "א" לחוזה זה.

11.2 היועץ מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול חוזה זה מסיבה כלשהי ע"י המזמין, לרבות בקשר עם רווחים צפויים.

11.3 על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליו חובה לשלם ליועץ חלק כלשהו מן התמורה בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.3.1 היועץ הפר הפרה יסודית אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

11.3.2 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראותיו של חוזה זה על נספחיו, ולא תקן ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

11.3.3 נבצר מהיועץ לקיים את החוזה מסיבת מחלה חוי"ח ו/או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם היועץ ו/או מנהלו הראשי של היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677522

12. שונות

- 12.1 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה ליועץ, כל סכום שלפי קביעתו, מגיע לו על פי חוזה זה מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 12.2 כל זכויות היוצרים בכל אבזור ו/או רעיון ו/או לוגו ו/או פרוספקט ו/או מודעה ו/או תכנית ו/או תצוגה ו/או מצגת מערך ו/או כל פריט דומה אחר, שיעשה בהם שימוש או יבואו לידי ביטוי במסגרת ביצוע השירותים או בקשר לכך - בין אם נוצרו ע"י ו/או עבור ו/או באמצעות ו/או בהשראת היועץ או השפעתו ובין אם לאו - יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין. וליועץ לא תהא כל זכות בהם, והיועץ לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה וכן לא יגיש כל תביעה, באשר לקדימות בשימוש באיזה מאלה ו/או בעריכת שינויים להם.
- 12.3 חוזה זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים ולא תהא כל נפקות שהיא, לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בע"פ, במפורש ו/או מכללא, אשר היו, אם היו, בין הצדדים עובר לחתימת חוזה זה.
- 12.4 כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יהיה חסר תוקף, אלא אם כן ייערך בכתב ויחתם ע"י שני הצדדים.
- 12.5 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו מוקנית לבית המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב-יפו, ולו בלבד.
- 12.6 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין, אך ורק, בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

13. כתובות

כתובות הצדדים הן כמפורט בכתרתו. וכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות דלעיל, תחשב כמתקבלת בתום 72 שעות מיום משלוחה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום המשלוח או המסירה, כאמור.



ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקבעים בכתרת לחוזה זה:
Tophouse - אדוארד
יובל גרינוולד
ע.מ. 024220436

היועץ

גבעת שמואל החדשה בע"מ

5146772

המזמין

נספח "א"

שירותי היועץ

1. חתימה על טופס מינוי אחראי לביקורת.
2. חתימה על טפסי דיווח עריכת ביקורת באתרי הבניה וחתימה על כל הטפסים המוגדרים בחוק וברשויות המקומיות הרלוונטיות למילוי מחויבות שוטפות כולל עדכוני בקשה להיתר וכיו"ב לרבות חוק התכנון והבניה.
3. סיורים קבועים ע"ב חודשי בתאום מול צוות הביצוע ו/או לפי דרישה ובהתאם להתקדמות הבניה.
4. השתתפות בדיונים עם המזמין ככל ויידרשו.
5. השתתפות בסיורי קבלה לפי צרכי המזמין ומנהל הפרויקט, בדיקת ספר המתקן, בדיקת מעבדה חיצונית, אישור גמר ביצוע, הכל לטובת קבלת טופס 4 ע"י הקבלן המבצע.
6. אחראי לתיאום מול מכון הבקרה (במידה וקיים) לנושאי אחראי ביקורת בלבד.
7. בדיקה ואישור כי העבודות המבוצעות תואמות את היתר הבניה.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677333



נספח "ב"

שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 תמורת ביצוע שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 49,600 ש"ח (במילים ארבעים ותשעה אלף, שש מאות ש"ח).
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 11/01/2022 (העומד על 229.82 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
4. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.


טופהאוס - Tophouse
יובל גרינוולד
ע.מ. 024220436


גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5175761

נספח "ג"

תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 אבני דרך ואחוזי תשלום:

א.	תחילת ביצוע העבודות, דיווח לרשויות (חתימה ע"ג המסמכים נדרשים ברשויות)	10%
ב.	דיווח בגין סימון קווי הבניין	10%
ג.	דיווח בגין גמר יסודות וביסוס	10%
ד.	דיווח בגין גמר ביצוע עבודות השלד	30%
ה.	גמר בניה וחתימה על טפסים נדרשים לטופס 4	20%
ו.	קבלת טופס 4 לאכלוס ותעודת גמר	20%

2. כל המפורט בסעיף 1 יעמוד בדרישות הרשויות המקומיות ובהתאם לחוק התכנון והבניה.

3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.


סופהאוס - Tophouse
יובל גרינוולד
ע.מ. 024220436


גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. נספח 51

נספח "ד"

מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ ולהלן: "התאריך הרטרואקטיבי". כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבדים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לדעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5146:755
5146:755

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 5146:7553

נספח "ד"

אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	שירותים - 085	מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760	ת.ז.פ.ח.צ.		
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
צד ג'					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321
					שקל	לתובע, לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321
					שקל	לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):						
038						

חתימת האישור
המבטח:

4

גבעת ש. רואל החודשה בע"מ
ת.ב. 514677551

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף

4

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51997500